NOTIFICACIÓN N° 438-2026-SUNAT/3H0600

DIVISIÓN DE TÉCNICA ADUANERA, RECAUDACIÓN Y CONTABILIDAD DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO

USUARIO: ANDINA DE COMERCIO TRADING S.A.C.
RUC N°: 20512103104
DOMICILIO FISCAL: AV. AVIACION NRO. 379 INT. 430 MCDO MINORISTA N°1 (PASAJE E, CDRA 3 AV. AVIACION) LIMA - LIMA - LA VICTORIA
ASUNTO: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL USO DE MEDIOS DE PAGO EN LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS DESTINADAS AL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
REFERENCIA: DAM 262-2022-10-13199
FECHA: Puno, 15 de Octubre de 2026

.....

Me dirijo a usted de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias, y en el artículo 3-A del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobado por el Decreto Supremo N° 150-2007-EF y modificatorias (en adelante, TUO de la Ley N° 28194).

En tal sentido, a fin de verificar el cumplimiento de la obligación de utilizar Medios de Pago establecida en el artículo 3-A del TUO de la Ley N° 28194, respecto de la operación comercial amparada en la(s) DAM de la referencia, se le requiere:

- Presente la documentación financiera, contable y comercial que acredite la trazabilidad y efectiva realización del pago de la compraventa internacional de la mercancía amparada en la(s) DAM de la referencia, mediante los Medios de Pago previstos en el artículo 5 del TUO de la Ley N° 28194. Dicha documentación será evaluada en forma integral, pudiendo la Administración Aduanera requerir información adicional de considerarlo necesario.
- En caso el pago se haya efectuado a un tercero distinto del proveedor, deberá adjuntar además, de corresponder, la documentación que acredite la comunicación de dicha designación a la SUNAT efectuada con anterioridad al pago, conforme al artículo 5-A del TUO de la Ley N° 28194.

Para dicho efecto, se le otorga el plazo de **10 (diez) días hábiles**, computados a partir del día siguiente de recibida la presente notificación.

Cabe precisar que, una vez vencido el plazo otorgado sin que se haya atendido el presente requerimiento, o si de la evaluación de la documentación presentada se verifica que no se acredita el uso de Medios de Pago en la compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo, podría configurarse la infracción prevista en el código PA8 de la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Supremo N° 418-2019-EF; código incorporado mediante el Decreto Supremo N° 076-2026-EF, vigente desde el 22 de mayo de 2026, y sancionable con multa equivalente al 10 % del valor FOB declarado de la mercancía, conforme al siguiente detalle:

Código	Detalle de la infracción	Ref.	Sanción	Gravedad	Infractor
PA8	Cuando se evidencie la no utilización de medios de pago en la compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo, conforme al artículo 3-A del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobado por el Decreto Supremo N° 150-2007-EF.	Art. 3-A del TUO de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía	**Equivalente al 10% del valor FOB declarado de la mercancía**	GRAVE	Importador.

Nota: El código PA8 sustituye al código P52, conforme al Decreto Supremo N° 076-2026-EF (vigente desde el 22.05.2026).

La documentación deberá presentarse, indicando el número de la presente notificación, a la División de Técnica Aduanera, Recaudación y Contabilidad de la Intendencia de Aduana de Puno, a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT (MPV-SUNAT) o físicamente en la Intendencia de Aduana de Puno, sito en la Urbanización Residencial El Carmen de Huaje Mz. A Lote 3, 4, 5, 6, 7 y 8 – Puno.

Por otro lado, sin perjuicio de lo antes indicado, puede solicitar la emisión de la autoliquidación correspondiente por dicha infracción, a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT.

Atentamente,

ROMEL ARTETA SERRANO
Jefe (e) de la División de Técnica Aduanera
Recaudación y Contabilidad
INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO